

1525869-51.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290220/2021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 21003248 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2290220 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO MATOS DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525869-51.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525869-51.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290220/2021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 21003248 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2290220 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO MATOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

LEANDRO MATOS DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", c.c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 10h30, na Rua Salvador de Mesquita, 33, Sapopemba, nesta comarca da Capital, porque, segundo a denúncia, trazia consigo, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, nas imediações de estabelecimento de ensino, 309 (trezentos e nove) microtubos plásticos contendo cocaína em forma de "crack", com massa líquida 51,4g (cinquenta e um gramas e

quatro decigramas); 265 (duzentos e sessenta e cinco) invólucros contendo cocaína, com massa líquida de 219,7g (duzentos e dezenove gramas e sete decigramas); 128 (cento e vinte e oito) invólucros contendo THC (tetrahidrocannabinol), substância vulgarmente conhecida por "maconha", com massa líquida de 210,4 (duzentos e dez gramas e quatro decigramas) e 26 (vinte e seis) frascos contendo tricloroetileno, substância vulgarmente conhecida por "lançaperfume" com massa líquida de 228,5g (duzentos e vinte e oito gramas e cinco decigramas), foto a fls. 28, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo de constatação provisório da presença dos princípios ativos a fls. 25/30, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2021 (fls. 66/68).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação por meio de defesa constituída (fls. 71/75).

Mantido o recebimento da peça acusatória, em audiência, foram ouvidas testemunhas (fls. 118 e 124). Ao final, o réu foi interrogado (fls. 124).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, à luz dos elementos informativos e da prova produzidos nos autos (fls. 119/123). A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu por insuficiência probatória, a desclassificação do tráfico para o crime de uso pessoal de droga, com fixação de regime inicial aberto, com aplicação de pena alternativa e recurso em liberdade (fls. 125/129).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 16/17), pelas fotos (fls. 28), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 25/30) e pelo laudo toxicológico definitiva (fls. 112/114).

A autoria, por sua vez, foi demonstrada pela prova oral produzida em juízo.

A testemunha Marcos Tadeu de Moraes Pareschi, policial militar, relatou, em juízo, que, ao avistar a viatura, o réu empreendeu fuga. Com ele foi, encontrada uma sacola com várias drogas, além da quantia de R\$ 175,00, em dinheiro trocado. O réu assumiu a prática do crime informalmente. Não conhecia o acusado. A abordagem ocorreu ao lado da escola Municipal Jardim Ângela. Não se lembra se na época estava tendo aulas presenciais. Na fase inquisitorial, já havia dito "que estavam em patrulhamento por local conhecido pela prática de tráfico de drogas, quando visualizaram um indivíduo portando uma sacola e uma pochete, em atitude suspeita. Realizada a busca pessoal, foi encontrado com o indivíduo 126 embalagens com substância semelhante à maconha, 265 embalagens com substância semelhante à cocaína, 26 embalagens com substância semelhante à lança-perfume, 309 embalagens com substância semelhante à crack, e a quantia de R\$175,95 (cento e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Ao ser indagado, o indivíduo confessou a prática de tráfico de drogas. Informam ainda, que o local dos fatos é próximo à escola "CEI JARDIM ÂNGELA".

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar Alessandro Teixeira Camelo Carvalho, afirmando que estavam em patrulhamento, descendo a via, quando o réu saiu correndo. Conseguiram abordá-lo na viela. As drogas estavam no interior da sacola. O réu tinha a quantia de aproximadamente R\$ 170,00, em notas trocas. O réu admitiu informalmente a prática do crime. Não se lembra se estava tendo aula presencial na época dos fatos.

Michele Matos da Silva, arrolada pela Defesa, por ser irmã do réu, foi ouvida como informante, disse que ele teria ido ao local dos fatos para entregar o celular da namorada dele. Não estava no local no momento dos fatos, não tendo presenciado o ocorrido. Asseverou que seu irmão já usou drogas, mas não sabe qual tipo. Ele estava trabalhando como pintor na época em que foi preso.

A versão apresentada pela informante que sequer presenciou os fatos, não infirma o teor dos depoimentos coesos e harmônico prestado pelos policiais.

Ao ser interrogado na fase inquisitorial, o réu exerceu o direito ao silêncio (fls. 12). Em juízo, o réu disse ser usuário de drogas e que, por motivo de dívida,

realmente estava traficando, mas não a quantidade apreendida pelos policiais. A versão do acusado quanto à quantidade e diversidade das drogas encontradas em seu poder, contudo, restou isolada nos autos, sendo ainda desmentida pelos demais elementos de prova colhidas em juízo.

Cumpra ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram, com clareza, o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é justamente prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles.

Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais.

Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Ademais, pela quantidade de substâncias apreendidas, além da quantia em dinheiro trocado apreendida em poder do acusado, não restam de que as substâncias apreendidas em seu poder se destinavam ao comércio ilícito.

Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se ignorando que o fato de o réu ser usuário não impede de sê-lo traficante (até como meio de sustentar o próprio vício).

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006. Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico. Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu possui PÉSSIMOS antecedentes criminais com condenações definitivas pela 6ª Vara Criminal da Capital. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0047772-91.2009.8.26.0050 – condenação por receptação (fls. 104/105); 20ª Vara Criminal da Capital. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0080750-29.2006.8.26.0050 – condenação por roubo (fls. 105) e 4ª Vara Criminal da Capital. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0084915-17.2009.8.26.0050 – condenação por roubo (fls. 105/106). Portanto, possível fixar a pena acima do mínimo legal, ficando a pena-base estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, além 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda etapa, não vislumbro relação de causa e efeito entre o crime e o cenário de pandemia, razão pela qual não incide tal agravante. Verifica-se, ainda, a existência de condenação definitiva pela 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0005948-56.2013.8.26.0554 (fls. 107), motivo pelo qual a pena intermediária fica estabelecida em 7 (sete) anos de reclusão, além 700 (seiscentos) dias-multa, a qual se torna definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena. Não houve confissão, na medida em que o réu negou que estivesse com todas as drogas apreendidas, tendo sua Defesa pugnado pela respectiva absolvição e dito que as drogas em seu poder seriam destinadas exclusivamente a seu uso próprio.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, até porque os fatos ocorreram num domingo, afastando assim a causa de aumento referente ao crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino. Registro que o acusado não faz jus ao

benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente, circunstância impeditiva da benesse legal. Sendo o réu reincidente e diante dos maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e condeno LEANDRO MATOS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no patamar mínimo legal, por violação ao art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar do acusado, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, ante a extensa folha de antecedentes do réu. Havendo recurso, recomende-se o réu junto ao cárcere em que se encontra, expedindo-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se guia de execução definitiva, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei.

P.I.C.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA